

La proprietà industriale

Corso “Diritto dell’informatica T”

a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini

claudia.cevenini@unibo.it

Principali norme di riferimento

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale (CPI)

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1884)

[http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione di Parigi per la protezione della propriet%C3%A0 industriale](http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Parigi_per_la_protezione_della_propriet%C3%A0_industriale)

Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (1973)

[http://it.wikipedia.org/wiki/European patent convention](http://it.wikipedia.org/wiki/European_patent_convention)

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (2004)

<http://www.wipo.int/pct/en/>

Cosa tutela la p. industriale?

La proprietà industriale comprende:

- **marchi** e altri segni distintivi,
- indicazioni geografiche,
- denominazioni di origine,
- disegni e modelli,
- **invenzioni**,
- modelli di utilità,
- topografie dei prodotti a semiconduttori,
- segreti commerciali,
- nuove varietà vegetali.

Costituzione e acquisto dei DPI

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, **registrazione** e negli altri modi previsti dal CPI.

Sono oggetto di **brevettazione**: **invenzioni**, modelli di utilità, nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di **registrazione**: **marchi**, disegni, modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.

Esaurimento

Le **facoltà esclusive** attribuite dal CPI al titolare di un diritto di proprietà industriale **si esauriscono** una volta che i **prodotti** protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati **messi in commercio** dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

Questa limitazione dei poteri del titolare **non si applica** quando sussistano **motivi legittimi** perché il titolare stesso si opponga all'**ulteriore commercializzazione** dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Marchi 1/2

Possono costituire oggetto di **registrazione** come **marchio d'impresa tutti i segni**, in particolare le **parole**, compresi i **nomi di persone**, i **disegni**, le **lettere**, le **cifre**, i **suoni**, la **forma del prodotto o della confezione** di esso, le **combinazioni** o le **tonalità cromatiche**, purché siano atti a:

- a) **distinguere i prodotti o i servizi** di un'impresa da quelli di altre imprese e
- b) essere rappresentati nel **registro** in modo tale da **consentire** alle **autorità** competenti ed al pubblico di **determinare con chiarezza** e precisione l'**oggetto della protezione** conferita al titolare.

Marchi 2/2

Quando si registra un marchio non lo si può fare per qualsiasi attività ma occorre **identificare** i **prodotti/servizi** per i quali si deposita il marchio, ossia le c.d. **Classi**.

Un marchio si può **registrare** per **una o più classi**.

*Si segue la **classificazione di Nizza** (45 classi)*

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratterisctiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza-2024>

Esempi di classi: prodotti chimici, macchine utensili, mobili, abbigliamento, giocattoli, birra, tabacco (prodotti); pubblicità, assicurazioni, servizi medici, servizi legali (servizi).

Esempi 1/2

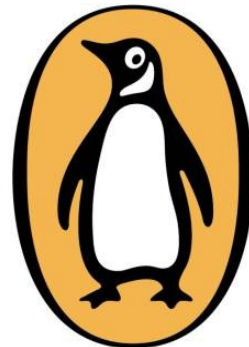
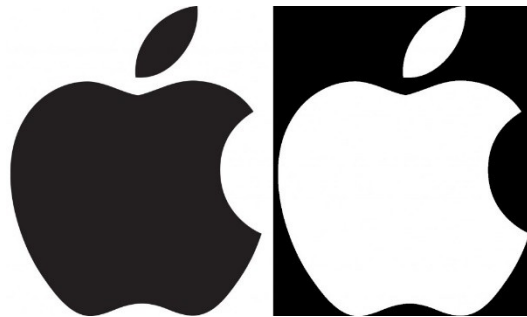
Parole

Microsoft, Nike, Coca cola, Apple, Canon, Esselunga

Nomi di persone

Giorgio Armani, Roberto Cavalli

Disegni



Esempi 2/2

Lettere

LG, AJ, HP, OM

Cifre

46, 007, 500

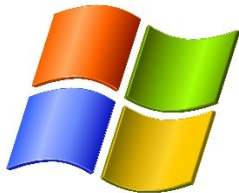
Suoni

Apple/Windows start up, Intel inside, Nokia tune

Forma

Bottiglia coca cola, Toblerone

Combinazioni o tonalità cromatiche



Novità 1/4

Non possono essere **registrati** come **marchio** d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) siano **identici o simili** a un **segno** già **noto** (=conosciuto) come **marchio o segno distintivo** di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione o associazione** fra i due segni.

L'**uso precedente** del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità (= si può registrare il marchio) MA il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, **nonostante** la **registrazione** del **marchio** stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

Novità 2/4

b) siano **identici o simili** a un segno già **noto** come **ditta**, denominazione o **ragione sociale**, **insegna** e **nome a dominio**, o altro segno distintivo adottato da altri, **se** a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata e i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa sorgere un **rischio di confusione** per il pubblico o in un rischio di **associazione** fra i due segni.

L'**uso precedente** del segno, quando **non** importi **notorietà** di esso, o importi **notorietà puramente locale**, **non toglie** la **novità**. L'**uso precedente** del segno da parte del **richiedente** o del suo dante causa **non** è di **ostacolo** alla registrazione;

Novità 3/4

c) siano **identici** ad un **marchio** già da altri **registrato nello Stato o con efficacia nello Stato** per **prodotti o servizi identici**;

d) siano **identici o simili** ad un **marchio** già da altri **registrato nello Stato o con efficacia nello Stato** per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di **associazione** fra i due segni;

Novità 4/4

e) siano **identici** o **simili** ad un **marchio** già da altri **registrato** nello Stato o con efficacia nello Stato per **prodotti** o **servizi** anche **non affini**, quando il **marchio** anteriore **goda** nella **Comunità**, **se comunitario**, o **nello Stato**, di **rinomanza** e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe **indebitamente vantaggio** dal **carattere distintivo** o dalla **rinomanza** del **segno anteriore** o recherebbe **pregiudizio** agli stessi;

f) siano **identici** o **simili** ad un **marchio** già **notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per **prodotti** o **servizi** anche **non affini**, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

Capacità distintiva 1/2

Non possono costituire oggetto di registrazione come **marchio** d'impresa i **segni privi di carattere distintivo** e in particolare:

a) quelli che consistono **esclusivamente** in **segni** divenuti di **uso comune** nel **linguaggio corrente** o negli **usi costanti del commercio**;

b) quelli costituiti **esclusivamente** dalle **denominazioni generiche** di **prodotti o servizi** o da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la **specie**, la **qualità**, la **quantità**, la **destinazione**, il **valore**, la **provenienza geografica** ovvero l'**epoca di fabbricazione** del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Capacità distintiva 2/2

Possono tuttavia costituire oggetto di registrazione come **marchio** d'impresa i **segni** che **prima** della **domanda di registrazione, a seguito dell'uso** che ne sia stato fatto, abbiano acquistato **carattere distintivo**.

Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

Il **marchio decade** se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia **divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio** o abbia comunque **perduto** la sua **capacità distintiva**.

Marchio forte e debole

Il **marchio forte** ha una notevole capacità distintiva, è costituito in genere da nomi di fantasia, che non hanno attinenza col prodotto o servizio contraddistinti dal marchio.

Es. Diesel (abbigliamento), Nokia, Kodak, Google, Nutella

Il **marchio debole** possiede una capacità distintiva molto bassa in quanto legato alle caratteristiche del prodotto/servizio cui si riferisce. Bastano lievi varianti al marchio per evitare la confondibilità e crearne lecitamente uno nuovo.

Es. Divani & divani, Poltronesofà, Benagol, Momendol, Condiriso

Cosa non può essere registrato

Non possono costituire oggetto di **registrazione** come **marchio** d'impresa:

- a) i **segni contrari** alla **legge**, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**;
- b) i **segni idonei** ad **ingannare** il **pubblico**, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
- c) i **segni** il cui uso costituirebbe **violazione** di un **altrui diritto d'autore**, di **proprietà industriale** o altro **diritto esclusivo di terzi**.

Decadenza del marchio

Il **marchio** d'impresa **decade**:

a) se sia divenuto **idoneo** ad **indurre in inganno** il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

b) se sia **divenuto contrario** alla **legge**, all'**ordine pubblico** o al **buon costume**;

[...]

Effetti della registrazione

I **diritti esclusivi sul marchio** sono conferiti con la **registrazione**.

Gli **effetti** della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla **data di deposito** della domanda. In caso di **rinnovo** gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di **scadenza** della **registrazione precedente**.

Salvo quanto previsto per il marchio notorio (art. 20, c, 1 lett. c), la registrazione ha **effetto** limitatamente ai **prodotti o servizi indicati** nella registrazione stessa **e** ai prodotti o servizi **affini**.

La registrazione dura **10 anni** a partire dalla **data di deposito** della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.

La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro dei marchi di impresa e di essa deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

Rinnovazione

La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, per lo stesso genere di prodotti o di servizi.

La **rinnovazione** si effettua per periodi di **10 anni**.

La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

Chi ha diritto alla registrazione? 1/2

Può registrare un marchio d'impresa **chi lo utilizzi** o si proponga di utilizzarlo, nella **fabbricazione o commercio di prodotti** o nella prestazione di **servizi** della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa **chi** abbia fatto la **domanda** in **mala fede**.

Chi ha diritto alla registrazione? 2/2

Anche le **amministrazioni** dello **Stato**, delle **regioni**, delle **province** e dei **comuni** possono registrare marchi, anche aventi ad oggetto **elementi grafici distintivi** tratti dal **patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale** del relativo territorio.

I proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio andranno destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi dell'ente.

Diritti del titolare del marchio

Facoltà di fare **uso esclusivo** del marchio. **Diritto di vietare ai terzi**, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- a) un **segno identico** al marchio per **prodotti o servizi identici** a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un **segno identico o simile** al marchio, per **prodotti o servizi identici o affini**, se dall'identità o somiglianza fra i segni e dall'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa derivare un **rischio di confusione** per il pubblico, o un rischio di **associazione** fra i due segni;
- c) un **segno identico o simile** al marchio registrato per **prodotti o servizi anche non affini**, se il **marchio** registrato goda nello stato di **rinomanza** e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Limitazioni al diritto di marchio 1/2

Il **titolare** dei diritti di marchio registrato **non può vietare** ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della **correttezza professionale**:

- a) del loro **nome o indirizzo** (persona fisica);
- b) di segni o indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre **caratteristiche** del **prodotto** o del **servizio**;
- c) del **marchio d'impresa** se esso è **necessario** per indicare la **destinazione** di un **prodotto o servizio**, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

Limitazioni al diritto di marchio 2/2

Non si può usare il marchio in modo **contrario** alla **legge**, né in modo da ingenerare un **rischio** di **confusione** sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in **inganno** il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

È **vietato** a chiunque di fare **uso** di un **marchio** registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta l'**illiceità** dell'uso del marchio.

Unitarietà dei segni distintivi 1/2

È **vietato** adottare come **ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio** di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un **segno uguale o simile all'altrui marchio** se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico o un rischio di associazione fra i due segni.

Unitarietà dei segni distintivi 2/2

Il **divieto si estende** all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per **prodotti o servizi anche non affini**, che goda nello Stato di **rinomanza** se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Trasferimento del marchio 1/2

Il **marchio può** essere **trasferito** per la **totalità** o per una **parte** dei **prodotti o servizi** per i quali è stato registrato.

Il **marchio può** essere **oggetto di licenza anche non esclusiva** per la **totalità** o per **parte** dei **prodotti o dei servizi** per i quali è stato registrato e **per la totalità o per parte del territorio dello Stato**, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Trasferimento del marchio 2/2

Il **titolare** del marchio d'impresa può **far valere il diritto all'uso esclusivo** del marchio stesso **contro il licenziatario** che **violi** le disposizioni del **contratto** di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

In ogni caso, dal **trasferimento** e dalla **licenza** del marchio **non** deve derivare **inganno** in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Registrazione nome a dominio in violazione di norme o in malafede

Art. 118, c. 6 CPI

Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la **registrazione** di **nome a dominio** aziendale concessa **in violazione** dell'articolo **22** (=unitarietà dei segni distintivi) **o** richiesta in **mala fede**, **può** essere, su domanda dell'avente diritto, **revocata** oppure a lui **trasferita** da parte dell'autorità di registrazione.

Art. 133 CPI. Tutela cautelare dei nomi a dominio

L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'**inibitoria** dell'**uso** del **nome a dominio** aziendale **illegittimamente registrato**, anche il suo **trasferimento provvisorio**, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea **cauzione** da parte del beneficiario del provvedimento.

Inibitoria: https://www.treccani.it/enciclopedia/inibitoria
/

Il brevetto per invenzioni 1/2

Possono costituire **oggetto di brevetto** per invenzione le **invenzioni**, di **ogni settore della tecnica**, che sono **nuove** e che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

Non sono considerate come **invenzioni** in particolare:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale e i **programmi di elaboratore**;
- c) le presentazioni di informazioni.

Il brevetto per invenzioni 2/2

Attenzione!

La **brevettabilità** è esclusa solo nella misura in cui il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati **in quanto tali**.

Non possono costituire oggetto di brevetto:

- a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;*
- b) le varietà vegetali e le razze animali [...].*

Il requisito di novità delle invenzioni

Nuova = non compresa nello stato della tecnica.

Stato della tecnica = tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Compreso nello stato della tecnica = contenuto di domande di brevetto italiano o europeo designanti l'Italia o di domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore alla data di deposito di una domanda di brevetto e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

[...]

Che cosa si intende per 'attività inventiva'?

Un'**invenzione** è considerata come implicante un'**attività inventiva** se, per una **persona esperta del ramo**, essa **non risulta** in **modo evidente** dallo **stato della tecnica**.

Che cosa si intende per 'industrialità'?

Un'invenzione è considerata **atta** ad avere un'**applicazione industriale** se il suo **oggetto** può essere **fabbricato** o **utilizzato** in **qualsiasi genere di industria**, compresa quella agricola.

Divulgazioni non opponibili

Una **divulgazione** dell'invenzione **non** è presa in **considerazione** se si è verificata nei **6 mesi che precedono** la data di **deposito** della domanda di brevetto **e** se risulta direttamente o indirettamente da un **abuso evidente** ai danni del richiedente o del suo dante causa (= <https://www.treccani.it/vocabolario/dante-causa>).

Non è presa in considerazione neppure la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute *ai sensi della Convenzione di Parigi 22 novembre 1928 sulle esposizioni internazionali e successive modificazioni*.

Il concetto di priorità

Chi deposita una domanda di brevetto in uno Stato o per uno Stato facente parte di una Convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità ha un periodo di **12 mesi** in cui **valutare** l'ambito territoriale in cui richiedere la tutela, senza dover depositare contemporaneamente domanda in tutti i paesi di potenziale interesse. (Dottrina: "periodo di riflessione".)

Il **titolare** gode di un **diritto di priorità** dalla **data di deposito**; questo **influisce** sul **momento di determinazione** della **novità** anche negli Stati in cui il deposito sarà fatto successivamente.

La **novità** delle domande che rivendicano la priorità **non** potrà quindi essere **compromessa** da "**anteriorità opponibili**" (= domande fatte da terzi tra il primo deposito ed eventuali depositi successivi consentiti dalla priorità).

Liceità dell'oggetto del brevetto

Non possono costituire **oggetto** di **brevetto** le **invenzioni** la cui **attuazione** è **contraria** all'**ordine pubblico** o al **buon costume**.

L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Ordine pubblico

Condizione di quiete, rispetto delle leggi e delle istituzioni, controllo delle tensioni sociali e politiche. L'ordinamento positivo italiano considera l'o.p. come limite estrinseco al riconoscimento giuridico delle varie manifestazioni dell'autonomia privata, dirette in concreto al regolamento di interessi nei rapporti intersoggettivi (diritto privato) e all'applicazione nella sfera interna del nostro Stato delle norme straniere (diritto internazionale privato). ➔ anche ordine

<https://www.treccani.it/enciclopedia/ordine-pubblico>

Buon costume

Principio generale che riassume i canoni fondamentali di onestà, pudore e onore espressi dalla società in una data epoca, costituendo un limite all'autonomia privata. Poiché l'ordinamento giuridico non può accordare tutela a interessi socialmente immorali, gli atti di disposizione del corpo (art. 5 c.c.) e in generale tutti i negozi giuridici contrari al buon costume sono nulli (art. 626, 634, 788, 1343, 1354, 1418 c.c.). Tuttavia, chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume, non può ripetere quanto ha pagato (art. 2035 c.c.; v. Ripetizione dell'indebito).

Il buon costume si atteggia come clausola generale in quanto il legislatore non specifica in cosa debbano concretamente tradursi questi canoni, ma lascia la loro concreta determinazione all'interprete. La scelta è consapevole, perché la morale muta e si evolve con il passare del tempo e la società di oggi può ritenere meritevoli di tutela atti che la società di ieri reputava contrari al buon costume, e viceversa. Le deliberazioni assembleari di associazioni e fondazioni contrarie al buon costume possono essere annullate e la loro esecuzione può essere sospesa anche dall'autorità governativa (artt. 23, 25 c.c.).

<https://www.treccani.it/enciclopedia/buon-costume>

Come si deposita una domanda di brevetto in Italia

La domanda deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito uibm.mise.gov.it (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

Il deposito può essere effettuato:

- a) on line sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi <http://servizionline.uibm.gov.it>;
- b) presso una qualsiasi Camera di Commercio;
- c) inviato direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a Roma mediante servizio di posta che ne attesti il ricevimento (es. raccomandata A/R).

Domanda – cosa si deve presentare

Alla domanda devono essere allegati:

- un **riassunto** con **disegno principale**
- un riassunto, senza disegni, la **descrizione vera e propria** e le **rivendicazioni**
- il disegno, o i **disegni, dell'invenzione**
- la versione in **lingua inglese** delle **rivendicazioni** per le sole invenzioni per le quali non si rivendichi una priorità interna o estera
- la versione inglese del riassunto e della descrizione (opzionali)
- la ricevuta del **pagamento** dei **diritti**
- la designazione dell'**inventore**
- il **documento di priorità** (eventuale).

Cosa si indica in una domanda di brevetto (esempio)

- Titolo
- Titolare
- Inventore
- Classificazione
- Riassunto
- Stato dell'arte
- Problema tecnico
- Soluzioni del problema tecnico
- Elenco figure
- Descrizione di una o più forme di attuazione
- Funzionamento
- Vantaggi
- Varianti
- Rivendicazioni

La descrizione dell'invenzione

L'**invenzione** deve essere **descritta** in **modo sufficientemente chiaro e completo** perché ogni **persona esperta del ramo** possa **attuarla** e deve essere contraddistinta da un **titolo** corrispondente al suo oggetto.

Molto importante! Una descrizione troppo vaga o generica potrebbe precludere la concessione del brevetto.

Le rivendicazioni

Nelle rivendicazioni è **indicato, specificamente**, ciò che si intende debba formare **oggetto del brevetto**.

Le **rivendicazioni determinano i limiti della protezione** prevista dal brevetto.

La **descrizione** e i **disegni** servono ad **interpretare** le rivendicazioni.

Tali limiti devono essere intesi in modo da garantire allo stesso tempo un'**equa protezione** al **titolare** e una **ragionevole sicurezza giuridica** ai **terzi**.

Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, occorre **tenere conto di ogni elemento equivalente** agli **elementi** indicati nelle **rivendicazioni**.

Gli effetti della brevettazione

I **diritti esclusivi** sulle invenzioni industriali in base al Codice sono **conferiti** con la concessione del **brevetto**.

Gli **effetti** del brevetto decorrono dalla **data** in cui la **domanda** con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa **accessibile al pubblico**.

Trascorsi **18 mesi** dalla data di **deposito** della domanda **o** dalla data di **priorità**, **o** dopo **90 giorni** dalla data di **deposito** della domanda **se** il **richiedente** ha dichiarato nella domanda stessa di **volerla** rendere **immediatamente accessibile al pubblico**, l'**Ufficio italiano brevetti e marchi** mette a **disposizione** del **pubblico** la **domanda** con gli **allegati**.

Nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

Diritti conferiti dal brevetto europeo 1/2

Il **brevetto europeo** rilasciato **per l'Italia** conferisce gli **stessi diritti** ed è sottoposto allo **stesso regime** dei **brevetti italiani** a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

Diritti conferiti dal brevetto europeo 2/2

Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione.

La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi.

Se non è fornita la traduzione e se non è depositata nei termini, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia

La **domanda internazionale** depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la **designazione** o l'elezione **dell'Italia**, **equivale** a una **domanda di brevetto europeo** nella quale sia stata **designata l'Italia** e ne produce gli effetti.

Quale testo fa fede nel brevetto europeo? 1/2

Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione [...].

Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita del testo originario.

Quale testo fa fede nel brevetto europeo? 2/2

Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa ha effetto solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

Durata

Il brevetto per invenzione industriale dura **20 anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda**.

Scade con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

Non può essere **rinnovato**, **né** può esserne **prorogata** la **durata**.

Diritto morale

Il **diritto** di essere **riconosciuto autore** dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Diritti patrimoniali

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili** e **trasmissibili**.

Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'**autore** dell'invenzione e ai suoi **aventi causa**.

[Nota: gli 'aventi causa' sono coloro che acquistano il diritto in quanto è stato loro trasferito da parte del precedente titolare.]

Invenzioni dei dipendenti CASO 1

Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui

a) l'**attività inventiva** è prevista come **oggetto** del **contratto o del rapporto** e

b) **a tale scopo retribuita,**

i **diritti** derivanti dall'invenzione stessa appartengono al **datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Invenzioni dei dipendenti CASO 2

Se

- **non** è prevista e stabilita una **retribuzione**, in compenso dell'**attività inventiva**, e
- l'**invenzione** è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un **contratto o** di un rapporto di **lavoro o** di **impiego**,

cosa accadrà:

- i **diritti** derivanti dall'invenzione appartengono al **datore di lavoro**, ma
- **all'inventore**, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, **spetta**, qualora il **datore di lavoro** o suoi aventi causa ottengano il **brevetto o utilizzino l'invenzione** in regime di **segretezza industriale**, un **equo premio** per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Invenzioni dei dipendenti CASO 3

Se:

- **non** ricorrono le **condizioni precedenti** e
- l'**invenzione** industriale rientra nel **campo di attività** del **datore di lavoro**,

il datore di lavoro ha il **diritto di opzione** per

- l'**uso**, esclusivo o non esclusivo dell'**invenzione** o
- l'**acquisto** del **brevetto**, nonché
- la **facoltà** di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, **brevetti all'estero**.

Dovrà pagare all'inventore un canone o un prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia ricevuto dal datore di lavoro per sviluppare l'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il **diritto di opzione** entro **3 mesi** dalla **data** di **ricevimento** della **comunicazione** dell'**avvenuto deposito** della **domanda di brevetto**.

I **rapporti** costituiti con l'esercizio dell'opzione **si risolvono di diritto**, ove **non venga integralmente pagato** alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Invenzioni dei dipendenti

Attenzione!!!

Si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

In cosa consiste il diritto di brevetto?

I diritti di **brevetto** per invenzione industriale consistono nella **facoltà esclusiva** di **attuare l'invenzione** e di trarne **profitto nel territorio dello Stato**, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un **prodotto**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
- b) se oggetto del brevetto è un **procedimento**, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Brevetto di procedimento

Nel caso di brevetto di procedimento, ogni **prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato** si **presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento**, alternativamente:

- a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è **nuovo**;
- b) se risulta una sostanziale **probabilità** che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

Limitazioni al diritto di brevetto 1/2

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione agli atti compiuti:

- in **ambito privato e a fini non commerciali** o
- **a titolo sperimentale.**

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi (!)

Limitazioni al diritto di brevetto 2/2

Chiunque, nel corso dei **12 mesi anteriori** alla data di **deposito** della domanda di brevetto o alla **data di priorità**, abbia fatto **uso** nella **propria azienda** dell'**invenzione** può **continuare ad usarne nei limiti del preuso**.

Tale facoltà è **trasferibile soltanto insieme all'azienda** in cui l'invenzione viene utilizzata.

La **prova del preuso** e della sua **estensione** è a carico del **preutente**.

Mantenere un brevetto

I diritti di proprietà industriale durano **20 anni dalla data di deposito** nel caso di brevetti per **invenzione industriale**, 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità; a due condizioni: che l'**oggetto** abbia **attuazione** e che siano **regolarmente pagate** le relative **spese di mantenimento**.

L'oggetto del brevetto deve essere **attuato** entro **3 anni** dalla **data** di **concessione** del brevetto e l'attuazione non deve essere sospesa per più di tre anni consecutivi.

In caso di **mancato pagamento dei diritti** entro **6 mesi** dalla scadenza del diritto annuale dovuto, il brevetto decade.

Per approfondimenti: <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/vita-di-un-brevetto/mantenere-un-brevetto>

Nullità 1/3

Il brevetto è nullo:

- se **l'invenzione non è brevettabile** ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;
- se, ai sensi dell'articolo 51, **l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla**;
- se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;
- se il **titolare** del brevetto **non aveva diritto di ottenerlo** e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di **nullità parziale** comporta una corrispondente **limitazione del brevetto** stesso, e nel caso previsto dall'articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

Nullità 2/3

Il **brevetto nullo** può produrre gli effetti di un **diverso brevetto** del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di **conversione** può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Il titolare del brevetto convertito, entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta **domanda di correzione del testo del brevetto**. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

Nullità 3/3

Qualora la **conversione** comporti il **prolungamento** della **durata originaria del brevetto nullo**, i **licenziatari e coloro** che in vista della prossima scadenza avevano compiuto **investimenti seri ed effettivi** per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere **licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata**.

Effetti della nullità

La declaratoria di **nullità** del brevetto ha **effetto retroattivo**, ma non pregiudica:

- a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;
- b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;
- c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

Rinuncia

Il **titolare può rinunciare al brevetto** con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

Qualora in relazione al brevetto siano **trascritti atti o sentenze** che attribuiscano o accertino **diritti patrimoniali di terzi sul brevetto o domande giudiziali** con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal **consenso scritto dei terzi medesimi**.

Limitazione

Il titolare di un brevetto può fare **istanza** di **limitazione** del **brevetto**. A tal fine deve fornire la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

In un **giudizio di nullità**, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una **reformulazione delle rivendicazioni** che rimanga **entro i limiti** del contenuto della **domanda di brevetto** quale **inizialmente depositata** e **non estenda la protezione** conferita dal brevetto concesso.

Sanzioni penali e amministrative 1/2

Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice o fornisca allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'[art. 372 del codice penale](#), ridotte della metà (falsa testimonianza).

Chiunque appone, su un oggetto, **parole o indicazioni non corrispondenti al vero**, tendenti a **far credere** che l'oggetto sia **protetto** da **brevetto, disegno o modello** oppure topografia **o a far credere** che il **marchio** che lo contraddistingue **sia** stato **registrato**, è punito con la sanzione amministrativa da 150 € a 1.500 €.

Sanzioni penali e amministrative 2/2

Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la **sanzione amministrativa** fino a 2.065,83 €, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque

- faccia **uso di un marchio registrato, dopo** che la relativa **registrazione** è stata dichiarata **nulla**, quando la causa di nullità comporta la **illiceità dell'uso del marchio**, oppure
- **sopprima il marchio del produttore o del commerciante** da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.

Link utili

Ufficio italiano brevetti e marchi – banca dati brevetti

<http://brevettidb.uibm.gov.it/>

European Patent Office

<http://www.epo.org>

United States Patent and Trademark Office

<http://www.uspto.gov>

Informazioni CCIAA Bologna su brevetti e marchi

<https://www.bo.camcom.gov.it/it/marchi-e-brevetti/home>

Attenzione ripasso!!! 1/2

Cose da sapere ASSOLUTAMENTE di questa lezione:

- Come si ottengono i diritti esclusivi di PI?
- Che **cosa** può essere registrato come marchio? Quali sono gli effetti della registrazione?
- Requisiti di **novità** e **capacità distintiva**
- Marchio forte e debole
- Cosa non può essere registrato come marchio?
- Decadenza del marchio
- **Diritti** del **titolare** del marchio e limitazioni
- **Unitarietà dei segni distintivi**
- Trasferimento del marchio
- **Durata** del marchio
- La registrazione del marchio è rinnovabile?

Attenzione ripasso!!! 2/2

- Il brevetto per invenzione industriale
- Cosa si può brevettare?
- Requisiti (BENE!): **novità, attività inventiva, industrialità**
- Divulgazioni non opponibili
- La **priorità**
- La **domanda** di brevetto
- La **descrizione** dell'invenzione
- Le **rivendicazioni**.
- **Effetti** del brevetto
- Il brevetto europeo
- **Durata del brevetto. Il brevetto è rinnovabile?**
- **Invenzioni dei dipendenti (BENE!! Confronto con software dei dipendenti).**
- In che **cosa** consiste il **diritto di brevetto?**
- Brevetto di **procedimento**
- **Mantenimento** del brevetto
- **Nullità** del brevetto